

|                                                                                          |              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| בבית משפט השלום ב???                                                                     |              |                      |
|                                                                                          |              | ת"א 456-05-25        |
| נדב שקד<br>באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ???<br>טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???    |              | <u>התובע / המשיב</u> |
|                                                                                          | <b>-נגד-</b> |                      |
| יובל ברששת<br>באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ???<br>טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ??? |              | <u>הנתבע / המבקש</u> |

מועד המצאת הבקשה: 25.11.2025

מועד אחרון להגשת תגובה: 8.1.2026

### תגובה לבקשה לסילוק התביעה על הסף

בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף על שני ראשיה — התיישנות ושיהוי — ולחייב את המבקש בהוצאות, מן הטעמים המפורטים להלן:

#### **הרקע להגשת התגובה**

1. ביום 22.5.2018, בעת שמילא המשיב את תפקידו כמדריך בחדר הכושר שבו התאמן המבקש, ביקש המשיב מן המבקש לפנות מכשיר אימון. המבקש בעט בו, והמשיב נפל ונחבל בכתפו ובצלעותיו. בכך נולדה עילת התביעה שבבסיס ההליך.

2. החבלה בכתף הצריכה טיפול ממושך — שנתיים של פיזיותרפיה, זריקות ולבסוף ניתוח — ובעקבותיה נותרה למשיב מוגבלות תפקודית. המשיב נשא מכיסו בהוצאות טיפוליות בסך 21,300 ש"ח.

\*\*\* העתק המסמכים הרפואיים והקבלות המעידים על הטיפולים ועל ההוצאות מצ"ב **כנספח 1**.

3. ביום 3.4.2022 שלח המשיב למבקש מכתב דרישה בדואר רשום, ובו דרש כי המבקש יישא בהוצאות הטיפולים ויתנצל. המבקש לא השיב למכתב בכתב, ובשיחה שהתקיימה בין השניים כשלושה שבועות לאחר מכן דחה את הדרישה על פניה.

\*\*\* העתק מכתב הדרישה מיום 3.4.2022 ואישור המשלוח בדואר רשום מצ"ב **כנספח 2**.

4. ביום 6.10.2024 הגיש המשיב תלונה במשטרה בגין התקיפה. עד היום לא נמסרה למשיב החלטה בתלונה.

\*\*\* העתק אישור הגשת התלונה במשטרה מיום 6.10.2024 מצ"ב **כנספח 3**.

5. התביעה הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 19.5.2025, וכתבי הטענות הומצאו למבקש ביום 27.5.2025. ביום 25.11.2025 הגיש המבקש כתב הגנה ולצידו את הבקשה שבכאן, הנסמכת על שלושה טעמים: התיישנות לפי מועד ההמצאה, שיהוי, ונזק ראייתי שנגרם לו לטענתו בשל הסתמכותו על שתיקת המשיב.

\*\*\* העתק אישור הגשת התביעה לבית המשפט מיום 19.5.2025 מצ"ב **כנספח 4**.

## **התביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות**

6. בהתאם לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5 (להלן: "חוק ההתיישנות"), תקופת ההתיישנות בתביעה שאינה במקרקעין היא שבע שנים מן היום שבו נולדה עילת התביעה.
7. ברע"א 123-23 אמנון נ' סלמון (להלן: "עניין אמנון") נקבע כי מרוץ ההתיישנות נעצר עם הגשת התובענה לבית המשפט, אף אם הגשתה לא הובאה לידיעת הנתבע.
8. בענייננו נולדה עילת התביעה ביום 22.5.2018, והתביעה הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 19.5.2025 – שלושה ימים בטרם תום שבע השנים. מכאן שמועד ההמצאה, 27.5.2025, אינו מעלה ואינו מוריד לעניין ההתיישנות, וטענתו הראשונה של המבקש נסתרת מלשון חוק ההתיישנות ומעניין אמנון גם יחד. רק בשל כך יש לדחות את ראש הבקשה הראשון.

## **אין בשיהוי הנטען כדי להצדיק סילוק על הסף**

9. מי שמבקש לסלק על הסף תביעה שהוגשה בתוך תקופת ההתיישנות בטענת שיהוי, נושא בנטל כבד להוכיח כי התובע זנח את זכות התביעה וכי הוא עצמו הסתמך על כך ושינה את מצבו לרעה. נטל זה לא הורם.
10. בע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים (להלן: "עניין פלונית") נקבע כי השתהותו של נפגע עבירה בנקיטת הליכים אינה מלמדת על ויתור על זכות התביעה, ואין לראות בו כמי ש"ישן על זכויותיו" או כמי שיצר ציפייה אצל הנתבע.
11. בענייננו המשיב הוא נפגע עבירת תקיפה שנפגע בגופו במקום עבודתו, ובשנים שלאחר האירוע היה עסוק בטיפולים, בשיקום ובניתוח. לפיכך אין לזקוף לחובתו את פרק הזמן שחלף, וממילא אין ללמוד מן העובדה שחלף על פני המבקש במסדרון בשתיקה על מחילה או על ויתור.
12. זאת ועוד, המשיב לא זנח את זכותו אף לגופה: ביום 3.4.2022 שלח למבקש דרישה מפורשת בדואר רשום, וביום 6.10.2024 הגיש תלונה במשטרה בגין אותו אירוע. מי שפונה בדרישה בכתב ומעמיד את הרשויות על המעשה אינו מי שהפקיר את זכותו, ומשכך יש לדחות אף את ראש הבקשה השני.

## **ענייננו שונה מעניין אלמוג שעליו נסמכת הבקשה**

13. בת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ (להלן: "עניין אלמוג") סולקה תביעה על הסף מחמת שיהוי, לאחר שנקבע כי התובע לא פנה לנתבעת ולו פעם אחת בכל השנים שקדמו לתביעה, וכי בשל התנהלותו זו הניחה הנתבעת שמחל על החוב ולא שמרה תיעוד קונקרטי הדרוש להגנתה.
14. אלא שענייננו שונה לחלוטין מעניין אלמוג מהטעמים הבאים: ראשית, שם לא פנה התובע לנתבעת מעולם, ואילו כאן קיבל המבקש דרישה מפורשת בכתב ובדואר רשום ואף דחה אותה בעל פה, ומשכך לא יכול היה להניח בסבירות כי "העניין מת". שנית, עניין אלמוג עסק בהחזר כספים בין צדדים שהמשיכו לנהל ביניהם עסקים, בעוד שענייננו בעוולת תקיפה שגרמה נזק גוף – ולגביה נקבע בעניין פלונית כי אין לראות בהשתהות הנפגע ויתור על זכותו. שלישית, בעניין אלמוג הוכח כי לנתבעת לא הייתה כל סיבה לשמור את התיעוד, ואילו המבקש ידע לכל המאוחר מאפריל 2022 על דרישת המשיב, ובחר על אף זאת לנקות את תיבת הדואר האלקטרוני ולא לשמור את כרטיס הכניסה – כך שהנזק הראייתי הנטען הוא פרי בחירתו.
15. ואם לא די בכל אלה, אין קשר של סיבה ותוצאה בין מועד ההמצאה לבין הנזק הראייתי הנטען: לפי טענת המבקש עצמו, צילומי המצלמות במתנ"ס נמחקים בתום 30 יום, ומכאן שאבדו עוד בשנת 2018 – ללא כל תלות במועד הגשת התביעה או המצאתה.

## סילוק על הסף הוא סעד חריג ואינו הבמה לבירור טענות המבקש

16. בעניין אמנון הובהר כי אין לסלק תביעה על הסף אלא במקרים חריגים, נוכח הפגיעה בזכות הגישה לערכאות, ובמיוחד כאשר התביעה הוגשה במסגרת תקופת ההתיישנות הקבועה בד"ן — וזה בדיוק המקרה שלפנינו.

17. יתר על כן, בעניין אלמוג הגיע בית המשפט למסקנתו לאחר שהנתבעת הוכיחה את הסתמכותה ואת שינוי מצבה לרעה, ואילו המבקש מסתפק בתצהיר שכל כולו טענות שטרם נבחנו ולא נחקרו. ככל שיסבור בית המשפט הנכבד כי יש ממש בטענות המבקש לנזק ראייתי, מקומן בשלב ההוכחות — במסגרת משקל הראיות — ולא בסילוק תביעתו של נפגע גוף על הסף.

## לסיכום

18. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף על שני ראשיה, לקבוע כי התביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות וכי לא נתקיים שיהוי המצדיק סילוק, להורות על המשך ניהול ההליך לגופו, ולחייב את המבקש בהוצאות התגובה.

תגובה זו נתמכת בתצהיר המשיב המצורף לה, המאמת את העובדות שבחלק העובדתי שאינן מתועדות בנספחים.

---

שם עוה"ד] ב"כ \_\_\_\_\_

המשיב/התובע